

Calendrier indicatif du process de reprise

Open Bee France, Dossier confidentiel Efalia, version 2

Brantham Partners, Conseil M&A distressed

Paris, le 13 mai 2026

Document strictement confidentiel

Dossier confidentiel à destination du repreneur

Brantham Partners, Conseil en M&A distressed

Lecture du calendrier

Ce calendrier couvre la **première phase du process de reprise**, du démarrage de la mission jusqu'au dépôt formel de l'offre initiale auprès de l'administrateur judiciaire. Il correspond à l'engagement initial du repreneur.

Les jalons sont exprimés en **semaines relatives** par rapport au point de départ effectif. Le J0 correspond à la signature du mandat de représentation et à l'ouverture des accès au dossier. Une seule date est imposée par le tribunal et s'impose à tous : la **date limite de dépôt des offres de reprise**. Tous les autres jalons sont calibrés en rétro-planning à partir de cette échéance.

Durée typique de la Phase 1 : 3 à 4 semaines. **Engagement du repreneur sur cette phase** : forfait ferme et défini. **Suite éventuelle** : une Phase 2 distincte couvre l'audience, le jugement et le closing ; elle fait l'objet d'un engagement et de modalités économiques propres.

Vue d'ensemble en quatre étapes

Étape 1. Cadrage et ouverture du dossier

Semaine S0. Poser les fondations de la mission, accéder à l'information confidentielle, constituer l'équipe projet du repreneur. *Livrable : accès complet à la data room.*

Étape 2. Analyse approfondie de la cible

Semaines S+1 à S+2. Maîtriser intégralement les données financières, sociales, contractuelles et techniques de la cible, en travaillant en parallèle sur six axes d'analyse. *Livrable : synthèse analytique complète et premier projet de périmètre cible.*

Étape 3. Construction et rédaction de l'offre

Semaine S+3. Transformer l'analyse en projet industriel chiffré et juridiquement opposable, conforme aux exigences de l'article L.642-2 du Code de commerce. *Livrable : projet d'offre signé par le repreneur, prêt au dépôt.*

Étape 4. Dépôt formel de l'offre

Fin S+3 ou début S+4. Déposer l'offre dans les délais et selon le formalisme attendu par l'administrateur judiciaire, en amont de l'heure limite imposée par le tribunal. *Livrable : récépissé de dépôt et accusé formel de prise en compte par l'AJ.*

Étape 1. Cadrage et ouverture du dossier

Semaine S0. Poser les fondations du dossier.

La semaine S0 se déroule au rythme du repreneur. Elle démarre par la signature du mandat de représentation entre le repreneur et Brantham Partners, et par la transmission de la liasse fiscale du dernier exercice clos du repreneur. Ces deux éléments déclenchent immédiatement l'extension du NDA auprès de l'administrateur judiciaire, qui ouvre à son tour l'accès complet à la data room sous 48 à 72 heures.

En parallèle, un call de cadrage stratégique de 90 minutes est organisé entre le dirigeant repreneur et l'équipe Brantham Partners, pour préciser la thèse industrielle, identifier les points de vigilance prioritaires, et constituer la cellule projet côté repreneur.

Livrable de fin d'étape. Dossier d'accès ouvert, périmètre d'analyse cadré, équipe projet constituée et opérationnelle.

Étape 2. Analyse approfondie de la cible

Semaines S+1 à S+2. Maîtriser intégralement le dossier.

L'analyse se déroule en parallèle sur six axes complémentaires, qui couvrent l'ensemble des dimensions économiques, juridiques et opérationnelles de la cible.

Axe comptable et financier

Revue des comptes des trois derniers exercices, retraitements analytiques, examen de la situation comptable intermédiaire et de la trajectoire de trésorerie depuis l'ouverture de la procédure.

Axe social

Cartographie des effectifs, examen des contrats de travail et des accords collectifs en vigueur, état des contentieux prud'homaux en cours, analyse des accords menés dans le cadre de la procédure.

Axe contractuel

Revue des contrats clients clés et des grands comptes, des contrats de partenariat de distribution, des fournisseurs critiques et des baux commerciaux.

Axe fiscal

Examen rapide de la situation TVA et IS, des contentieux fiscaux antérieurs, et identification des droits d'enregistrement applicables à l'opération de reprise.

Axe technique et propriété intellectuelle

Vérification de la titularité des marques et brevets, audit succinct du code source, examen des licences logicielles utilisées, état des agréments réglementaires et certifications associées.

Axe passif déclaré

Lecture critique de l'état du passif déclaré au mandataire judiciaire, identification des créances privilégiées, des nantissements et des sûretés grevant les actifs cibles.

Cadence de validation. Un point hebdomadaire est tenu avec la cellule projet du repreneur, pour valider les arbitrages au fil de la maîtrise du dossier.

Livrable de fin d'étape. Synthèse analytique complète, identification des points de vigilance, premier projet de périmètre cible soumis à validation du repreneur.

Étape 3. Construction et rédaction de l'offre

Semaine S+3. Transformer l'analyse en projet industriel opposable.

Cette étape porte la construction effective de l'offre dans toutes ses dimensions. Le périmètre repris est défini précisément (actifs, contrats désignés nommément, salariés repris), le prix d'offre est arrêté en cohérence avec la trésorerie disponible et les charges augmentatives anticipées, et le plan de financement est documenté de manière détaillée.

Le projet industriel et le plan de développement à 24 mois sont rédigés pour démontrer la crédibilité économique de la reprise au tribunal. Le plan social précise les engagements de maintien d'emploi qui pèsent fortement dans l'arbitrage. Les annexes obligatoires sont préparées et collectées : Kbis du repreneur, comptes des trois derniers exercices, attestation bancaire, statuts, organigramme du groupe.

L'offre est ensuite rédigée conformément aux neuf mentions obligatoires de l'article L.642-2 du Code de commerce, et accompagnée de l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L.642-3.

Point de validation conjoint. Une réunion de validation finale est tenue avec le repreneur, idéalement à J-3 du dépôt, en présence des conseils juridiques et financiers du repreneur.

Livrable de fin d'étape. Projet d'offre signé par le mandataire social du repreneur, prêt à être déposé.

Étape 4. Dépôt formel de l'offre

Fin S+3 ou début S+4. Déposer dans les délais et le formalisme attendus.

Le dépôt est assuré physiquement ou électroniquement auprès de l'administrateur judiciaire, accompagné de l'ensemble des annexes. Le récépissé de dépôt et la confirmation d'inscription au dossier de procédure sont obtenus dans la foulée. L'administrateur judiciaire informe ensuite Brantham Partners du nombre et de la nature des offres concurrentes déposées.

Livrable de fin d'étape. Récépissé de dépôt et accusé formel de prise en compte par l'AJ.

Et après le dépôt

Le dépôt de l'offre initiale marque la **fin de la Phase 1** et la fin de l'engagement initial du repreneur sur la mission.

Une **Phase 2** distincte peut alors être engagée conjointement, si le repreneur souhaite poursuivre. Elle couvre l'analyse des offres concurrentes et la construction du tableau comparatif, l'amélioration éventuelle de l'offre (possibilité légale jusqu'à 48 heures avant l'audience), la préparation et la soutenance à l'audience d'arbitrage du tribunal, et l'accompagnement jusqu'au jugement et au closing.

La Phase 2 fait l'objet d'un engagement et de modalités économiques propres, décidés conjointement à l'issue de la Phase 1, en pleine connaissance du dossier et du paysage concurrentiel.

Points d'attention

Rythme contraint. *Le format distressed impose un calendrier resserré, sans temps morts. La disponibilité d'une cellule projet réduite côté repreneur conditionne le respect du planning.*

Continuité d'exploitation. *Pendant toute la durée du process, la cible reste en période d'observation. Tout retard significatif du repreneur peut dégrader la trésorerie disponible et la valeur du périmètre repris.*

Date butoir non négociable. *La date limite de dépôt des offres fixée par le tribunal est ferme. Toute offre déposée hors délai est irrecevable.*

Première offre, pas offre finale. *La date d'offre initiale n'est que la première étape. Une short-list est généralement constituée par l'AJ, suivie d'une amélioration des offres avant arbitrage. La bonne pratique consiste donc à prendre date avec une **offre initiale à prix mesuré et périmètre contenu**, assortie de conditions suspensives raisonnables, plutôt qu'à jouer son meilleur prix dès le premier tour.*

Cellule projet recommandée côté repreneur

La cellule projet réunit cinq fonctions clés autour du dirigeant repreneur.

Le **sponsor exécutif** porte la décision finale sur le périmètre, le prix et les engagements pris devant le tribunal. Le **responsable financier** construit le plan de financement et obtient l'attestation bancaire indispensable à la crédibilité de l'offre. Le **responsable opérationnel**, futur intégrateur de l'activité, formalise la vision industrielle et le plan d'intégration. Le **conseil juridique externe**, avocat en restructuring, intervient sur la revue des clauses de l'offre et accompagne l'audience. Le **coordinateur Brantham** assure l'interface unique sur l'ensemble du process, l'orchestration des conseils, et la relation avec l'administrateur judiciaire.

Cette cellule se réunit en point hebdomadaire pendant la phase d'analyse, puis en point rapproché pendant la construction de l'offre.

Document confidentiel. Brantham Partners SAS, RCS Paris 101 953 891. Le présent calendrier est indicatif et sera précisé en fonction des dates effectives fixées par le tribunal et l'administrateur judiciaire.